



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/73/2016
מס' בקשה: 2/199/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
ציפי קוינט שילוני

חברה לניהול קניון לב אשקלון

תובעת

באמצעות עו"ד יוסי גמליאל
מר"ח יורם ורון 2
אשקלון

נגד

טורקשילי אלישע

נתבע

באמצעות עו"ד ברק משה
אלי כהן 19
אשקלון

פסק-דין

עניינה של תביעה זו בשאלה האם דמי ניהול ששולמו ביתר בשנים מוקדמות יכולים להיות מיוחסים כדמי ניהול לשנים מאוחרות יותר.

א. רקע עובדתי והשתלשלות ההליכים המשפטיים:

1. ענייננו בבית משותף ברחוב ההסתדרות 40 באשקלון הידוע בכינויו קניון לב אשקלון (להלן: "הבית המשותף" ו/או "הקניון"). על פי כתב התביעה התובעת שימשה בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה ומשמשת אף היום כמתחזקת כמשמעות מונח זה בסעיף 71 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") והיא מספקת שירותי ניהול ותחזוקה לבית המשותף. בכתב התביעה נטען, כי הנתבע, אשר הינו בעל הזכויות בחנות המהווה נכס מס' 134 בבית המשותף, לא שילם את חלקו בהוצאות אחזקת הרכוש המשותף לתקופה שבין 2012-2016 בסך של 36,937 ש"ח ובשל כך הוגשה נגדו התביעה. לכתב התביעה צורף כנספח פירוט חובו של הנתבע. יצוין, כי מכתב התביעה עולה שתקופת החוב היא לשנים 2012-2015 בלבד אך מפירוט החוב עולה כי סכום התביעה כולל גם את שנת 2016 עד תומה.

2. מכתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבע עולה כי מסכת ההתדיינויות בין הצדדים החלה דרכה עוד בשנת 1995 במסגרת הליך משפטי שנוהל בין התובעת ותובעים נוספים לנתבע בתיק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/73/2016
מס' בקשה: 2/199/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דן ולנתבעים נוספים בבית משפט השלום באשקלון (ת.א. 2020/95 כב' הש' מיכל נד"ב).
במוקד המחלוקת עמדה שאלת היקף השתתפותם של בעלי החנויות החיצוניות, ביניהם
הנתבע, בהוצאות האחזקה והניהול שסיפקה התובעת. במסגרת ההליכים המשפטיים
הגיעו הצדדים להסכמה שקיבלה תוקף של פסק דין חלקי ביום 18.11.99 כדלקמן:
**"מוסכם עלינו כי שטחו הכולל של הקניון שיש להביאו בחשבון לצורך חלוקת הוצאות
האחזקה של הקניון הוא 8,396.6 מ"ר. (להלן: "השטח העיקרי")**
**הנתבעים יהיו חייבים לשלם הוצאות אחזקה בגין חנויותיהם שבקניון לפי הנוסחה
כדלקמן:**

**סך כל הוצאות האחזקה כפי שנקבעו במאזן מבוקר חתום על ידי רו"ח, למעט ההוצאות
בגין חשמל, אבטחה ונקיון יחולק במספר המטרים של השטח העיקרי וכך יתקבל
הסכום שעל כל אחד מן הנתבעים לשלם בגין כל 1 מ"ר של חנותו. הוצאות האחזקה שעל
כל אחד מן הנתבעים לשלם הוא המכפלה של סכום זה במספר המטרים של חנותו.**
בהמשך מסדירה ההסכמה את חובות העבר עד לשנת 1999 ואז קובעת לגבי העתיד
כדלקמן:

**לגבי העתיד מוסכם כי דמי האחזקה ישולמו בהתאם לנוסחה שנקבעה לעיל, כאשר
הדו"ח המבוקר האחרון הוא הקובע לגבי התשלומים שעד הדו"ח הבא ועם קבלת הדו"ח
הבא תיעשה התחשבות בין הצדדים בהתאם לנתוני אותו דו"ח, ובהתאם יחוייב או
יזוכה כל אחד מהצדדים.**

**הדוחות הכספיים המבוקרים יעמדו לעיונם של הנתבעים על פי בקשתם...
מוסכם כי בשאלת חובם של הנתבעים להשתתף בהוצאות בגין חשמל, שמירה ונקיון או
זכאותם להנחה כלשהי, אם בכלל, ואם כן באיזה שיעור, יכריע בית המשפט לאחר
שהצדדים יסכמו טענותיהם וזאת לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט. השיעור שיקבע על
ידי בית המשפט יצטרף באופן יחסי להוצאות האחזקה בנוסחה וחישוב דמי האחזקה של
כל אחד מן הנתבעים ייעשה על פי הנוסחה"**

על פי ההסכמות דלעיל סך כל הוצאות האחזקה תוך הפחתת ההוצאות בגין חשמל,
אבטחה וניקיון יחולק במספר המטרים של השטח העיקרי בקניון (8,396 מ"ר). הוצאות
האחזקה שעל כל אחד מבעלי החנויות החיצוניות לשלם הוא המכפלה של סכום זה
במספר המטרים של חנותו. ההתחשבות בין הצדדים לעתיד תעשה על בסיס דו"ח שנתי
מבוקר, חתום בידי רואה חשבון, כאשר הדו"ח האחרון הוא הקובע עד לקבלת הדוח
העוקב, ובהתאם תיערך התחשבות בין הצדדים וכל אחד מן הצדדים **יחוייב או יזוכה**
לכשיהיה קיים הדו"ח הסופי לשנה הרלוונטית. עוד הוסכם כי בית המשפט יפסוק מה
גובה ההנחה המגיעה לנתבעים כבעלי חנויות הממוקמות מחוץ לקניון בהוצאות בגין
חשמל, נקיון ואבטחה מכוח סמכותו על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב]



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/73/2016
מס' בקשה: 2/199/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תשמ"ד - 1984. ביום 18.1.00 ניתן פסק דינה של כב' הש' מיכל נד"ב. באשר להוצאות בגין חשמל נקבע כי אותם בעלי חנויות יישאו בהן בשיעור יחסי של 20% ובגין הוצאות הניקיון והאבטחה בשיעור יחסי של 50%.

3. במסגרת כתב ההגנה שהוגש מטעם הנתבע בתביעה שבכותרת נטענו טענות שונות. כך נטען, כי התובעת לא עמדה בפסק הדין של כב' הש' מיכל נד"ב והיא אף לא הציגה אותו כלל בכתב תביעתה דבר המלמד על האופן הלקוי והחסר בו הציגה התובעת את התמונה העובדתית. כן נטען, כי התובעת לא הציגה בפני הנתבע דו"חות מבוקרים שעל פיהם יקבע סכום דמי ניהול ולפיכך סכום דמי הניהול ששולם בשנים עברו עלה בהרבה על הדרוש על פי פסקי הדין של כב' הש' נד"ב. עוד נטען, כי התובעת משכירה שטחים משותפים ומשלשלת את דמי השכירות לכיסה מבלי לשתף את הנתבע שלו חלק ברכוש המשותף. כן נטען כי התובעת הפסיקה לנתבע את שירותי מיזוג האוויר על אף ששילם בגין הוצאות אלו ולפיכך הן נדרשות חזרה.

4. במהלך שנת 2012, כך על פי הנטען בכתבי הטענות מטעם הנתבע, התחוויר לנתבע כי דמי הניהול ששילם לתובעת בין השנים 2006-2011 עולים עשרות מונים על אלה שהיה עליו לשלם על פי הנוסחה שנקבעה בפסקי הדין של הש' מיכל נד"ב. על יסוד כך, החל משנת 2012 חדל הנתבע לשלם דמי ניהול לתובעת בסברו כי חשבונו אצל התובעת מצוי ביתרת זכות.

5. ביום 14.6.17 התקיים דיון בפני כב' המפקחת ענתבי שרון. במסגרת הדיון טען ב"כ התובעת את הדברים הבאים: **"הפסק דין הוא פסק דין אלא שמאז פסק הדין הנתבעים זנחו אותו ונכנסו למסלול הרגיל, שילמו שנים, עד שבאיזשהו שלב החליטו לא לשלם. שילמו בפועל במשך שנים. הנתבע זנח את פסק הדין, לא צריך לכפות עליו. הטענה לגבי פסק הדין עלתה רק עכשיו...".** ב"כ הנתבע באותו הדיון טען כי **"הטענה שכביכול זנחו את פסק הדין אין לה בסיס, עובדה שלא שילמו את דמי הניהול כשגילו שהחייבו שונה מפסק הדין. קיבלו חשבונות מחברת הניהול הניחו שהכל מתנהל כשורה גילו שאלה לא פני הדברים".**

6. ביום 6.11.17 הגישו הצדדים הודעה בדבר הסכמה דיונית שתובא להלן במלואה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/73/2016
מס' בקשה: 2/199/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"לסילוק מלא סופי ומוחלט של כל טענות התובעת על פי כתב התביעה מוסכם בין הצדדים, כי:

1. חישוב דמי הניהול שעל הנתבע לשלם לתובעת, הן בגין התקופה נשוא התביעה והן בגין כל תקופה אחרת, ייעשה בהתאם להוראות פסקי הדין מיום 18.11.99 ומיום 18.1.00 שהעתיקהם צורפו כנספחים א' ו-2 לכתב הגנתו של הנתבע, וזאת מבלי לגרוע מטענות הנתבע כמפורט להלן.
2. מוסכם כי הטענה לפיה הנתבע שילם לתובעת דמי ניהול ביתר בשנים שחלפו וכי יש להביא סכומים אלה בחשבון במסגרת ההתחשבנות לשנים נשוא התביעה, תועבר להכרעתה של כבוד המפקחת. ההכרעה במחלוקת זו תיעשה על בסיס סיכומים שיגישו הצדדים בקשר לכך. הצדדים יהיו רשאים לצרף לסיכומיהם מסמכים לתמיכת הנטען על ידם. התובעת תגיש סיכומיה בעניין בתוך 30 ימים מיום מתן תוקף של החלטה להסכמות נשוא הודעה זו, והנתבע יגיש את סיכומיו בתוך 30 ימים מקבלת סיכומי התובעת.
3. כל טענה אחרת של הנתבע כלפי התובעת ו/או בקשר לסכומים המגיעים לו ממנה, מעבר לטענה כאמור בסעיף 2 לעיל, תישמר לנתבע והוא יהיה רשאי להעלותה בכל תביעה שיגיש כנגד התובעת. לתובעת לא תעמוד כל טענה בדבר מניעות ו/או מעשה בית דין ו/או כל טענה אחרת שיש בה כדי למנוע מהנתבע מלהעלות טענות ו/או מלתבוע סכומים שלטענתו מגיעים לו מהתובעת."

7. ביום 26.11.17 ניתן על ידי תוקף של החלטה להסכמות הצדדים והוריתי על הגשת סיכומים בשאלת הסכום ששילם הנתבע ביתר.

8. לאור ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים השאלה היחידה שעומדת לפתחי במסגרת תביעה זו היא האם דינם של הסכומים ששילם הנתבע ביתר בשנים 2006-2011 (כיון שהתשלום לא בוצע על פי הוראות פסקי הדין של כב' הש' מיכל נד"ב – ועל כך אין מחלוקת) יכולים להיות מיוחסים כדמי ניהול לשנים שבתביעה (2012-2016) או שמא כיון שהנתבע שילם במשך שנים שלא על פי פסק הדין בעצם ויתר הוא בהתנהגותו על סכומים אלו ועל פסק הדין וקיבל על עצמו לשלם דמי ניהול כשם שמשלמים בעלי הנכסים הפנימיים בקניון ועליו להתכבד ולשלם את חובו לשנים 2012-2016.

ב. תמצית טענות הצדדים:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/73/2016
מס' בקשה: 2/199/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9. התובעת בסיכומיה אותם כינתה "סיכומים לטענת קיזוז" טענה כי מעולם לא בא זכרה של טענת הקיזוז מפי הנתבע עד כה. לשיטת התובעת הנתבע היה פעיל והשתתף בכל אסיפות בעלי הנכסים בבית המשותף ומעולם לא העלה את טענת הקיזוז. עד לשנת 2011 שילם הנתבע את אשר נדרש ממנו ושתק באשר לפסקי הדין של כב' הש' מיכל נד"ב. מששתק כל השנים הרי שהוא מנוע כיום מלטעון את טענת הקיזוז. למעלה מכך, ציינה התובעת, כי גם בכתב ההגנה לתביעה זו לא מופיעה כלל טענת הקיזוז. לשיטת התובעת הנתבע יכול היה להגיש תביעה נפרדת להשבת סכומים ששולמו ביתר אך הוא לא עושה זאת ולא בכדי. תביעת השבה כזו שתוגש היום תידחה מחמת התיישנות שכן מדובר על סכומים ששולמו ביתר בשנים 2006-2011. לפיכך לטענת התובעת בדרך הקיזוז מנסה בעצם הנתבע להתגבר על טענת ההתיישנות שתעמוד כנגדו לו יגיש תביעה. התובעת צירפה לסיכומיה את הדו"חות המבוקרים לשנים שבתביעה על בסיס ועל בסיס פסק הדין של הש' מיכל נד"ב העריכה היא את חובו של הנתבע לשנים שבתביעה. סך חובותיו של הנתבע לתקופה הרלוונטית לתביעה הוא 20,704 ש"ח. התובעת פירטה גם את החוב לשנים 2016-2017 אך שנים אלו אינן בתביעה ולפיכך אינני מוצאת מקום להידרש אליהן.

10. לעמדת הנתבע, החוב לו טוענת התובעת נפרע על-ידו זה מכבר. לעניין זה נטען כי בשנת 2012 התחוויר לנתבע כי בין השנים 2006-2011 שילם הוא לתובעת דמי ניהול ביתר. בתקופה זו, כך נטען, חרגה התובעת מהנוסחה שנקבעה בפסק הדין והפיקה דרישות תשלום בתעריפים העולים בהרבה על אלה שנקבעו בפסק הדין. בהקשר זה ערך בא כוח הנתבע תחשיב המבוסס על הדו"חות המבוקרים שצורפו לסיכומי התובעת ממנו עולה כי סך הכספים שהיו אמורים להשתלם בגין דמי ניהול לשנים 2006-2011 הוא 20,194 ש"ח, בעוד הסכום ששולם בגין תקופה זו בפועל הוא 38,255 ש"ח. לפיכך, מסקנתו היא שיתרת זכותו של הנתבע כלפי התובעת עומדת על סך של 18,061 ש"ח כך שחובו כלפיה לשנים שבמחלוקת עומד אך ורק על סכום של 2,613 ש"ח, אשר שולם לתובעת עובר להגשת הסיכומים.

11. עוד טען הנתבע כי אין מדובר כלל בקיזוז כפי שמנסה התובעת לטעון. לשיטתו אין המדובר בהפחתה של חוב של צד אחד כנגד חוב של צד אחר אלא בסכומים ששולמו על ידי הנתבע מראש וביתר ולפיכך הופחתו מן התשלומים המאוחרים בהם חב. הנתבע אינו מקזז כלל אלא פשוט נמנע מלשלם פעמיים סכומים אותם שילם בעבר. לשיטתו יש לדחות מכל וכל טענת התובעת לפיה הוא ישן על זכויותיו ולפיכך מנוע כעת מלעמוד עליהן זאת כיון שהוא פסק מתשלום דמי הניהול החל משנת 2012 והרי הפסקת התשלום נבעה מן היתרה שלטענתו הייתה קיימת לתובעת והיה בה כדי לממן התשלומים העתידיים, כך לשיטתו. בנוסף בתחילת שנת 2014 פנה הנתבע במכתב לתובעת והבהיר כי שולמו על ידו סכומים ביתר ולפיכך הוא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/73/2016
מס' בקשה: 2/199/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מבקש לקזז את דמי הניהול לשנים הבאות. לשיטתו אמנם נקט במכתב זה בטרמינולוגיה קיזוז אך אין בקיזוז במובנו המשפטי עסקינן. באשר לטענת ההתיישנות נטען כי התובעת לא עמדה על טענה זו בהזדמנות הראשונה, קרי במסגרת כתב תשובה לכתב ההגנה וכי היא הועלתה באופן סתמי וללא פירוט נדרש.

ג. דיון והכרעה:

12. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים בכתבי הטענות ובסיכומים הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להידחות. להלן אפרט טעמיי.

13. נקודת מוצא לדיון היא שאין כל מחלוקת בין הצדדים שהנתבע אכן שילם בשנים 2006-2011 סכומים ביתר בסך של 18,061 ש"ח. השאלה היא האם לאור יתרה זו ייחשב הנתבע כאילו שילם לחברת הניהול את דמי הניהול לשנים שבתביעה.

14. הבית המשותף מושא התביעה דנן טרם נרשם כבית משותף, ואולם אין מחלוקת כי הוא ראוי להירשם ככזה. משכך, חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") שכותרתו "בתים שאינם רשומים כבתים משותפים". פרק זה מחיל על בתים משותפים שאינם רשומים כבתים משותפים את מרבית הוראות פרק ו' לחוק המקרקעין. הוא הפרק שדן בבתים משותפים.

15. סעיף 58(א) לחוק המקרקעין התשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") קובע כדלקמן:
בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, "החזקה תקינה" – שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות.
16. סעיף 58 הוא הסעיף מכוחו הוגשה התביעה שבפניי.

17. ראשית, סבורה אני כי טענת הנתבע אינה עולה כדי טענת קיזוז והוא אף אינו מגדיר אותה ככזו. אין המדובר בענייננו בשני חובות העומדים זה מול זה אלא בטענה בגין חוב שחב הנתבע כלפי התובעת שכנגדו עומדת טענת "פרעתי" מפי הנתבע וזאת שכן לטענתו קיימת יתרת זכות כלפיו אצל התובעת. זוהי בעצם התחשבות בין הצדדים בקשר לאותו החוב ולא חובות הדדיים העומדים זה מול זה. אין בעצם כך שבשנת 2012 התברר לנתבע כי לזכותו יתרת כספים אצל התובעת כדי להוות, דה-פקטו, חוב שלה כלפיו. במילים אחרות, הזכות להשבת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע

מס' תיק: 2/73/2016
מס' בקשה: 2/199/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כספים שנגבו ביתר עובר לתקופה הרלוונטית לתביעה, לא יכולה לשמש נושא לחובות הדדיים כמשמעותם של אלה בדיני הקיזוז.

18. טענת הקיזוז הינה טענה שמקורה בהוראות הדין המהותי. אין בסדרי הדין לסייע לנתבע ככל שהדין המהותי אינו מעניק לו זכות קיזוז (י. זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית) עמ' 326 וכן ע"א 2390/92 גרינשפון נ' שכטר פ"ד מ"ט (1) 843). חוק המקרקעין הינו הדין המהותי החל על התביעה והוא אינו מתיר קיזוז ביחס להליכים דנן. במסגרת חוק המקרקעין התיר המחוקק קיזוז באופן מפורש במקרים מסוימים, למשל, בסעיפים 26 ו-36 בפרק ה' לחוק, העוסקים ביחסי שיתוף. סעיף 56 לחוק המקרקעין קובע במפורש כי כל הוראות פרק ה' לחוק לא יחולו על הרכוש המשותף בבית משותף. אמנם בענייננו מדובר כאמור בבית משותף שאיננו רשום כבית משותף אך אין חולק כי הוא ראוי להירשם ככזה ולפיכך חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין המחיל על בית משותף שלא נרשם כבית משותף את סעיף 56 לחוק המקרקעין שהוזכר לעיל. יוצא, אם כן, כי הדין המהותי והוראות תקנון הבית המשותף אינן מאפשרות העלאת טענת קיזוז כנגד תביעה שעילתה בסעיף 58 לחוק המקרקעין. יתכן כי לאור ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים אשר קיבל תוקף של החלטה ניתן בענייננו לדון בטענת קיזוז ככל שישנה יחד עם זאת אינני סבורה כי טענת הנתבע טענת קיזוז היא כאמור לעיל והוא אף אינו מגדיר אותה ככזו.

19. איני רואה כל מניעה לכך שתשלומי הנתבע העודפים יזקפו לטובת החוב לשנים 2012-2016. הצדדים שניהם היו חלק מן ההתדיינות המשפטית שהתנהלה בסוף שנות ה-90 בפני כב' הש' נד"ב והיו מודעים לחלוטין לפסק הדין שניתן בעניין זה ולמנגנון התשלום המופחת שנקבע לבעלי החנויות החיצוניות בקניון לרבות הנתבע. במאמר מוסגר יצוין, כי מהחומר המונח בפניי לא ברור מה אירע בין השנים 2000-2006 ולא ברור האם בשנים אלו שילם הנתבע על פי המנגנון המופחת ויתכן שיש בהתנהלות זו כדי ללמד על השנים 2006-2011 אך אין לי להכריע אלא על בסיס מה שמצוי בפניי. דרך ההתנהלות בין הצדדים בשנים 2006-2011 הייתה שהנתבע שילם על פי דרישות תשלום שהוצאו לו על ידי התובעת אשר התעלמו לחלוטין מפסק הדין של הש' מיכל נד"ב. הציפיה במצב דברים זה היא שהתובעת, אשר בידיה הנתונים לגבי ההוצאות שהוצאו על ידה ובידיה מלוא הדו"חות תנהג על פי פסק הדין אשר היא עצמה הייתה צד לו ואשר הינו פסק דין חלוט ואינני סבורה כי תשלומיו של הנתבע במשך שנים על פי דרישות התובעת צריכות לעמוד לו לרועץ. יצוין, כי התנהלות זו של התובעת עולה כדי הטעיה וודאי כי טענותיה היום נוגדות את עקרון תום הלב. התובעת טוענת כי היו אסיפות בעלי נכסים במסגרתן נתקבלו החלטות לפיהן דמי הניהול יהיו שלא בהתאם לפסק הדין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/73/2016
מס' בקשה: 2/199/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

והנתבע נכח באסיפות אלו ובכך ויתר על פסק הדין אך טענה זו נטענה בעלמא וללא כל ביסוס.

20. לשם השלמת התמונה חשוב לציין בנקודה זו כי בשנת 2012 הוגשה תביעה לתשלום דמי ניהול על ידי התובעת כנגד בעלת נכס נוסף בבית המשותף אשר הינו חנות חיצונית שגם היא היתה צד להליכים המשפטיים משנות ה-90 לשנים 2003-2012. סכום התביעה עמד על כ-44,000 ש"ח. תביעה זו נידונה על ידי המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין הגב' תמר פריאנטה (תיק 143/12). ביום 19.12.12 הגיעו הצדדים להסכמה באשר לחוב מושא התביעה כך שהנתבעת תשלם סך של 7,200 ש"ח לסילוק החוב מושא התביעה והותירו להכרעת המפקחת את השאלה האם תשלום דמי הניהול לגבי העתיד צריך להתבצע על פי פסק הדין של הש' מיכל נד"ב וזאת הגם שקיימת אסיפת בעלי דירות הסוטה מפסק הדין וכך נקבע בפסק דינה של המפקחת פריאנטה מיום 3.3.13 :

"אני מקבלת את עמדת הנתבעת לפיה משלא הוגש ערעור על פסק הדין מ-1999 פסק הדין הפך לחלוט. העובדה כי צדדים אחרים לפסק הדין (בעלי נכסים אחרים) נהגו אחרת אינה משנה את תוקפו. לא שוכנעתי כי כך הדבר לגבי הנתבעת ולהיפך, מהמסמכים הקיימים בתיק (נספחי כתב ההגנה) עולה כי הנתבעת ביקשה לאפשר לה לשלם על יסוד הוראות פסק הדין אלא שהתובעות לא המציאו נתונים שאפשרו תחשיב ועל כן המשיכה הנתבעת לשלם בהתאם לתחשיבי העבר שכן הוצגו לה... בענייננו הגיעה התובעת 1 וכן היזמים... להסכמה עם הנתבעים בקשר לחיוב באופן שקיבל תוקף של פסק דין והם מנועים מלהעלות מחדש ולהתדיין בנושא זה נוכח העובדה שלא נטען או הוכח שינוי מהותי במבנהו של הבית המשותף... להבנתי יצר פסק הדין השתק פלוגתא ובעטיו מושתקות התובעות מלהתדיין בנושא מחדש". באשר לסמכות האסיפה הכללית לקבל החלטה הסותרת את פסק הדין נקבע: **"לא הוכח כלל כי נושא שינוי פסק הדין היה על סדר יומה של האסיפה. קבלת ההחלטה בעניין סכומי התשלומים לא נגעה ולא התייחסה לפסק הדין או לנתבעת באופן ספציפי. מעבר לכך אני מקבלת את טענת הנתבעת כי גם אם האסיפה היתה מקיימת דיון כדין בנושא ספק אם בסמכותה לעשות כן נוכח קיומו של פסק דין חלוט ומחייב ובהעדר הסכמה של הנתבעת. אינני מקבלת טענת ב"כ התובעות כי זכותם של הדיירים לקבוע את גובה דמי הניהול וליישם החלטתם גם אם קיים פסק דין הקובע אחרת. אין מצב זה דומה לאותם מצבים בהם בעל דירה היה משלם את חלקו באחזקת הרכוש המשותף למשל באופן שווה לבעלי הדירות האחרים למרות שבבעלותו יחידה גדולה יותר עד שבאה החלטת אסיפה כללית לפיה יידרש לשלם בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין או בהתאם לתקנון המוסכם שאז החלטה זו תופסת ממועד זה ואילך (ראה לעניין זה ע"א (ת"א) 2180/02 שר שלום שירן נ' נציגות הבית המשותף תק-מח 2003(2), 1895 עמ' 1897. בענייננו פסק הדין**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
באר שבע**

מס' תיק: 2/73/2016
מס' בקשה: 2/199/2016

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מ-1999 קבע את זכויות הנתבעת באשר לאופן חיובה בתשלום הוצאות אחזקה. התובעת 1 היתה צד לפסק הדין, היזמים המהווים רוב מבעלי היחידות בבית המשותף היו צד לפסק הדין. משכך החלטת רוב בעלי הדירות, דהיינו, היזמים, ככל שנראה בהחלטה משום שינוי מפורש של פסק הדין, עומדת בניגוד לפסק הדין לו הם היו צד ואינה יכולה לחייב את הנתבעת הן בשל כללי המניעות והן בשל סעיף 12 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין".

21. בסיום פסק דינה קבעה כב' המפקחת פריאנטה, כי היא מקבלת את טענת הנתבעת לפיה החיוב לתשלום דמי הניהול החל עליה הינו בהתאם לקביעות בפסק הדין מ-1999 וכפועל יוצא מכך קבעה כי אין תוקף להחלטת אסיפת בעלי הדירות בעניין שינוי אופן החיוב של הנתבעת בתביעה ההיא. נדמה כי דבריה של כב' המפקחת פריאנטה מדברים בעד עצמם והם רלוונטיים מאין כמותם לתביעה שבפניי. אמנם התביעה שנידונה בפני המפקחת פריאנטה לא עסקה בתשלומים ששולמו ביתר שכן הנתבעת שם לא שילמה ביתר בשום שלב אך ודאי כי יש בקביעותיה כדי לחזק את מסקנתי לפיה יש להכיר בתשלומים ששילם הנתבע ביתר כתשלומים על חשבון דמי הניהול לשנים שבתביעה.

22. התוצאה אליה הגעתי אף מתחייבת לאור ניסוחן של ההסכמות בין הצדדים כפי שבאו לידי ביטוי בפסק הדין של הש' מיכל נד"ב. כאמור, הצדדים הסכימו ביניהם כי התחשבות לעתיד תעשה על בסיס דו"ח מבוקר, חתום בידי רואה חשבון, כאשר הדו"ח האחרון הוא הקובע עד לקבלת הדו"ח העוקב, ובהתאם **יחוייב או יזוכה** כל אחד מן הצדדים. הנתבע סמך ידו על דרישות התשלום של התובעת ומשגילה כי שילם ביתר אך סביר הוא כי ידרוש זיכוי.

ד. סוף דבר:

23. התביעה נדחית במובן זה שהנתבע אינו צריך לשלם דבר בגין החוב מושא התביעה.

24. למען הסר ספק, לתובעת שמורה הזכות להגיש תביעה נפרדת, בגין דמי הניהול לשנים 2017-2016 ואילך.

25. התובעת תישא בהוצאות הנתבע בסך של 3000 ש"ח.

ניתן היום, 8.1.19, ב' בשבט תשע"ט, בהעדר הצדדים.

ציפי קוינט-שילוני
מפקחת על רישום מקרקעין